

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1094

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

Para enmendar los Artículos 7.200 y 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de introducir la definición de “negocio de bajo margen de ganancia” y establecer una tasa máxima de 0.25% sobre el volumen de negocios aplicable a dichos negocios; disponer la implementación escalonada de dicha tasa máxima; requerir al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales rendir una evaluación periódica de impacto fiscal desglosada por municipio; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada, organiza la estructura contributiva local aplicable a los municipios, incluyendo la imposición de patentes municipales sobre el volumen de negocios de las personas naturales o jurídicas dedicadas a prestar servicios, vender bienes o realizar actividades industriales o financieras.

Actualmente, el Artículo 7.200 del Código dispone que el volumen de negocios consistirá en los ingresos brutos recibidos o devengados, sin tener en cuenta si el negocio obtuvo o no ganancias o beneficios. Esta regla general ha sido eficaz para mantener uniformidad en la administración de las patentes municipales. Sin embargo, en la práctica ha tenido efectos desproporcionados en negocios con márgenes de ganancia reducidos,

particularmente en aquellos que actúan como intermediarios o cuya operación implica costos directos elevados.

Ejemplos de estas industrias incluyen establecimientos dedicados a servicios de paquetería, transporte, distribución o reventa de servicios de terceros, donde la mayor parte del ingreso se destina al pago de los costos directos de operación. En tales casos, el ingreso bruto no refleja la verdadera capacidad contributiva del negocio, ya que una proporción significativa de sus ingresos se utiliza para cubrir costos no discrecionales.

De igual manera, esta Asamblea Legislativa reconoce que los altos costos de hacer negocios en Puerto Rico, incluyendo los altos costos de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y otros servicios básicos, así como los aumentos sostenidos en gastos de nómina, transportación y arrendamiento comercial, afectan de manera particular a los pequeños y medianos comerciantes (PYMES). Estas realidades económicas limitan su competitividad y reducen sus márgenes operacionales, dificultando su sostenibilidad y crecimiento.

Por tanto, esta ley persigue aliviar los costos de operación e incentivar la permanencia y expansión de los pequeños y medianos comerciantes, promoviendo la formalización de negocios y la actividad económica local. Al introducir una definición normativa de “negocio de bajo margen de ganancia” y establecer una tasa máxima reducida de 0.25% aplicable a su volumen de negocios, se reconoce que ciertos sectores requieren un tratamiento fiscal diferenciado que atienda sus condiciones reales de rentabilidad.

La integridad del sistema de patente municipal se mantiene inalterada, preservando la base de ingresos brutos, pero se reconoce, mediante un tratamiento contributivo racional y verificable, la situación de aquellos sectores de baja rentabilidad y alta exposición a los costos de operación. Además, se introducen mecanismos de certificación contable y verificación administrativa para asegurar la transparencia, uniformidad y responsabilidad fiscal en la aplicación de la tasa especial.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 7.200 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un subinciso (4), para que lea como sigue:

“Artículo 7.200 – Volumen de Negocios

(a) Regla General –

...

(4) *Negocio de bajo margen de ganancia – Se considerará negocio de bajo margen de ganancia aquel cuya utilidad bruta sea igual o menor al quince por ciento (15%) de sus ingresos brutos durante el año contributivo inmediatamente anterior, siempre y cuando dicho negocio cualifique como microempresa, pequeño o mediano comerciante conforme a los criterios de volumen de ventas y número de empleados dispuestos en la Ley 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”, según conste en los estados financieros o planilla de contribución sobre ingresos al Departamento de Hacienda. Para propósitos de este inciso, se entenderá por utilidad bruta la diferencia entre los ingresos brutos y los costos directos de bienes o servicios vendidos. El Director de Finanzas Municipal podrá requerir documentación y certificaciones adicionales para validar el margen de ganancia declarado y asegurar el cumplimiento de esta disposición.” El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales establecerá, mediante reglamento y dentro de un término que no excederá de ciento veinte (120) días contados a partir de la vigencia de esta Ley, los criterios uniformes para*

determinar qué constituye costos directos de bienes o servicios vendidos según la naturaleza de cada industria, así como el procedimiento y la documentación mínima requerida para certificar el margen de ganancia declarado, a los fines de asegurar la aplicación uniforme de esta disposición en todos los municipios.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso (d) y reenumerar el actual inciso (d) como inciso (e), para que lea como sigue:

“Artículo 7.202 — Tipos de Patente.

...

(d) En el caso de los negocios de bajo margen de ganancia, se les impondrá y cobrará una patente que, en ningún caso podrá exceder ~~de veinticinco centésimas (.25) del uno por ciento (1%)~~ del por ciento que corresponda, según el año contributivo de que se trate, conforme a la siguiente escala: (i) cuarenta centésimas (.40) del uno por ciento (1%), durante el primer año contributivo posterior a la vigencia de esta Ley; (ii) treinta y dos punto cinco centésimas (.325) del uno por ciento (1%), durante el segundo año contributivo posterior a la vigencia de esta Ley; y (iii) veinticinco centésimas (.25) del uno por ciento (1%), a partir del tercer año contributivo posterior a la vigencia de esta Ley en adelante, sujeto a lo dispuesto en la Sección 3 de esta Ley, de su volumen de negocio atribuible a operaciones en el municipio que impone la patente autorizada, excepto cuando de otro modo se disponga en este Código.

[(d)] (e) En todos los casos cubiertos por este Artículo, el monto de la patente a cobrar será la cantidad que resulte del cómputo dispuesto en los incisos anteriores de este Artículo o veinticinco (25) dólares, lo que resulte mayor.”

Sección 3.- Evaluación de Impacto Fiscal.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales rendirá a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico y a la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes un informe que evalúe el impacto fiscal de esta Ley sobre los recaudos de patente municipal, desglosado por municipio, que incluya una comparación entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados bajo la clasificación de negocio de bajo margen de ganancia. El primer informe se rendirá no más tarde del 30 de septiembre siguiente a la fecha límite dispuesta en el Artículo 7.207 de este Código para la radicación de la Declaración de Volumen de Negocios correspondiente al primer año contributivo completo en que esta Ley haya estado en vigor, y en igual fecha durante cada uno de los dos (2) años contributivos subsiguientes, para un total de tres (3) informes. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales publicará copia de cada informe en su portal de internet dentro de los diez (10) días siguientes a su radicación.

Si el informe correspondiente al primer o al segundo año contributivo refleja que la reducción escalonada dispuesta en el Artículo 7.202(d) de este Código tiene un impacto fiscal desproporcionado sobre los municipios de menor base contributiva, según los criterios que para ello establezca el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales mediante el reglamento dispuesto en el Artículo 7.200(a)(4) de este Código, el próximo escalón de reducción dispuesto en el Artículo 7.202(d) no entrará en vigor hasta tanto la Asamblea Legislativa identifique y asigne los recursos correspondientes a los municipios afectados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1.007 de este Código.

Sección 3 (4).- Separabilidad.

1 Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o inválida por
2 un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la validez de las
3 restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

4 Sección 4 (5).- Vigencia.

5 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.